



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

ID Provvedimento: 1100

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO "ORGANIZZAZIONE DEI DATI DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA DEI SIN DELLA SARDEGNA NELL' AMBITO DEL PROGETTO "SINTESI" - CIG BB945EDB5B CUP E19I24000020001, ALLA SOCIETA' I.A.T. CONSULENZE E PROGETTI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTE la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 53 del 20/01/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto, Romano Ruggeri, l'incarico di Direttore dell'Area Tecnico Scientifica, per la durata di 3 anni, e comunque non oltre la durata in carica della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Direttrice Generale;

- ATTESTATO** che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e il Piano degli indicatori di Bilancio;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i. e relativi allegati;
- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO** che al sottoscritto Direttore dell'Area Tecnico Scientifica spetta l'acquisizione del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
che il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnico Scientifica assume l'incarico di Responsabile unico del Progetto cui sono stati attribuiti, nell'ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- PRESO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- CONSIDERATO** che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice”;

ATTESO che le caratteristiche del Servizio in oggetto sono quelle descritte nel documento “Capitolato tecnico prestazionale” che si allega al presente atto;

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate da questa Struttura, l'appalto di Servizi in oggetto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa;

RILEVATO preliminarmente, che le prestazioni di natura intellettuale del Servizio in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore;

APPURATO che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto si duplicherebbe l'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale e, pertanto, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

DATO ATTO che l'importo della fornitura di che trattasi risulta inferiore a 140.000,00 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere ad acquisire la stessa i mediante "affidamento diretto”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);

che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";

che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del Servizio in oggetto;

VISTO

il "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna" approvato con deliberazione della DG 2457 del 17-12-2025 che all'art. 7 stabilisce: Il Dirigente pro-tempore del Servizio Provveditorato ed economato è individuato quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento" ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, per tutte le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore o inferiore alla soglia europea e per gli affidamenti diretti di importo superiore ai 5.000 euro adottati dall'Agenzia. Il "Responsabile per la fase di affidamento" svolge le attività col personale assegnato all'Ufficio Appalti del Servizio provveditorato ed economato. La fase di affidamento ha avvio con la determinazione di indizione e si conclude con la aggiudicazione/affidamento;

RILEVATO

che con nota prot. Interno n. 15107/2025 del 07/04/2026 quest'Area ha richiesto al Servizio Provveditorato e Economato l'avvio della procedura di acquisto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 15 del sopra citato Regolamento Contratti ARPAS, mediante confronto tra preventivi sul MePA per l'affidamento del "Servizio di organizzazione dei dati dei procedimenti di bonifica dei SIN della Sardegna nell'ambito del progetto "SINTESI", allegando il relativo "Capitolato Tecnico Prestazionale" ed il codice CUP;

DATO ATTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che in data 16/04/2026 il Servizio Provveditorato ha disposto una consultazione di più operatori economici mediante indagine esplorativa/confronto tra preventivi sulla piattaforma AcquistinretePA - ID Negoziazione n. 6231940, le cui risultanze risultano agli atti del procedimento;

che, a seguito della suddetta consultazione, è stato individuato ai fini dell'affidamento l'operatore economico "I.A.T. consulenza e progetti" s.r.l. unipersonale con sede legale in Cagliari, Via Michele Giua snc, Partita IVA/C.F. 02748010929 per le seguenti motivazioni: l'operatore ha offerto il servizio richiesto al minor prezzo e quantificato in € 101.779,26 IVA esclusa, come rinvenibile nella "Dichiarazione di offerta" allegata alla presente;

PRESO ATTO

che la procedura di affidamento di che trattasi, a causa di persistenti malfunzionamenti tecnici della piattaforma di negoziazione MePA, è stata portata a termine tramite la Piattaforma PAD Sardegna CAT con il registro di sistema n. PI144545-26, nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa;

RITENUTO

che l'offerta dell'Operatore economico consultato sia adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e risponda alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;

CONVENUTO

di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36 /2023;

DATO ATTO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata;

DATO ATTO

che la spesa per il servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC02.1211, di competenza dello scrivente servizio, di cui all'attuale Bilancio di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

previsione 2026/2028;

DATO ATTO

che l'importo dell'affidamento del servizio è pari ad € 101.779,26 IVA esclusa e si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari ad € 124.170,69 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1211 - "Serv. Progetto Sintesi", del Bilancio in corso, a favore di "I.A.T. consulenza e progetti" s.r.l. unipersonale, con sede a Cagliari, in Via Michele Giua snc, Partita IVA/C.F. 02748010929;

DATO ATTO

che trattandosi di investimento pubblico a valere su fondi relativi a "Trasferimenti correnti da Aziende ospedalieri", all'intervento di cui trattasi è stato attribuito il seguente CUP **E19I24000020001**;

che a copertura della spesa di cui sopra ci si avvarrà totalmente di fondi provenienti da Aziende sanitarie di cui all'accertamento n. 6260000171 sul Capitolo di entrata "EC 220.028" per l'annualità 2026;

PRESO ATTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BB945EDB5B;

che, per il caso di specie, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 524 del 22/12/2025 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026", il contributo che la stazione appaltante deve versare in favore della stessa Autorità è pari ad € 35,00;

ACQUISITO

il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;

PRESO ATTO

che con nota e-mail del 13/05/2026 il Servizio Provveditorato ha comunicato la conclusione, con esito positivo, delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'Operatore Economico, I.A.T. consulenza e progetti S.r.l.;

ATTESE

la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;
la verifica da parte del Servizio Provveditorato, in ordine al possesso dei requisiti di natura professionale in capo all'Operatore economico affidatario;

DETERMINA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di prendere atto degli esiti della consultazione di più operatori economici mediante indagine esplorativa/confronto tra preventivi sulla piattaforma AcquistinretePA - ID Negoziazione n. 6231940, svolta dal Servizio Provveditorato che, ai fini dell'affidamento, ha individuato l'operatore economico "I. A.T. consulenza e progetti" s.r.l. unipersonale con sede legale in Cagliari, Via Michele Giua snc, Partita IVA/C.F. 02748010929 per le seguenti motivazioni: l'operatore ha offerto il servizio richiesto al minor prezzo, quantificato in € 101.779,26 IVA esclusa.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, all' O.E. "I.A.T. consulenza e progetti" S.r.l. u., con sede in Cagliari, Via M. Giua snc, P.I. 02748010929, il "Servizio di organizzazione dei dati dei procedimenti di bonifica dei SIN della Sardegna nell'ambito del progetto "SINTESI", per l'importo di € 124.170,69 IVA inclusa.
3. Di impegnare la somma di € 124.170,69 inclusa Iva, sul capitolo SC02.1211 - "Serv. Progetto Sintesi", missione 09, programma 02 e titolo 01, in favore di O.E. "I.A.T. consulenza e progetti" S.r.l. u., con sede in Cagliari, Via M. Giua snc, P.I. 02748010929, bilancio di previsione Bilancio di previsione dell'Agenzia in relazione alle annualità di competenza.
4. Di dare atto che trattandosi di investimento pubblico a valere su fondi relativi a "Trasferimenti correnti da Aziende ospedalieri", all'intervento di cui trattasi è stato attribuito il seguente CUP **E19I24 000020001**.
5. Di prendere atto che a copertura della spesa di cui sopra ci si avvarrà totalmente di fondi provenienti da Aziende sanitarie di cui all'accertamento n. 6260000171 sul Capitolo di entrata "EC 220.028" per l' annualità 2026;
6. Di stabilire che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata all'esito delle verifiche, da parte del Servizio Provveditorato, in ordine al possesso dei requisiti di natura professionale in capo all'Operatore economico affidatario;
7. Di dare mandato all'Economo Luca Piroddi per il pagamento del contributo ANAC di € 35,00.
8. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente

Romano Ruggeri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC02.1211	00.01.01.00	14/05/2026	Affidamento Serv. Prog. Sintesi	124.170,69	I.A.T. CONSULENZA E PROGETTI SRL	U.1.03.02.99.999	BB945EDB5B	E19I24000020001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1211	TOTALE
2026	124.170,69	124.170,69
TOTALE	124.170,69	124.170,69

Istruttore Pratica:

Alessandro Fois